

Гражданско-правовой договор

№ _____

Составные и заменяемые части, принадлежности и комплектующие для медицинского оборудования и мебели

г. Москва

«__» _____ г.

Государственное автономное учреждение города Москвы Инженерный научно-практический центр «Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № _____, заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Товары (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 3 к Договору) (в сроки, установленные в Графике поставки товара (Календарном плане) (Приложение № 2 к Договору , являющееся его неотъемлемой частью) (далее-График поставки товара (Календарный план)), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) .

1.3. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.4. Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных (ТОРГ-12) и предоставлении счетов-фактур Поставщиком, а также иных документов, предусмотренных Договором и Техническим заданием.

1.5. Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями Технического задания .

Статья 2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет _____, в том числе НДС _____ процентов _____(____)НДС не облагается (далее - Цена договора).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.5. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг.

Источник финансирования:

2.6. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.6.2. Заказчик поэтапно оплачивает товары, поставленные Поставщиком на соответствующем этапе Графика поставки товаров (Календарного плана), в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) сформированного с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке) по соответствующему этапу, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке по соответствующему этапу.

2.6.3. Оплата по Договору осуществляется на основании подписанного УКЭП электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

2.6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе производить оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.6.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в статье 14 Договора.

Статья 3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору): в течение 45 календарных дней с даты заключения Договора.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с Заказчиком.

3.3. Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом задании.

Статья 4. Порядок приемки товаров

4.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки, возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в соответствии с Техническим заданием.

4.2. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены Заказчиком в Реестр Договоров ЕАИСТ. Изменение настоящего Договора оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Договора.

4.3. Поставщик доставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств; осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.6. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет Поставщика в течение 1 (одного) дня.

4.9. В день поставки товара, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и направляет подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

4.10. После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных Техническим заданием, Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Договору на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием либо информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.11. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.12. Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной автоматизированной информационной системе бюджетного учета города Москвы (далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

4.13. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный Документ о приемке и направляет Поставщику.

4.14. В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок, установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

4.15. Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, с учетом положений пункта 2.6.4 Договора.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.3. Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в течение 3(трех) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5. Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Договором: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров.

5.1.6. Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после окончания срока исполнения Договора), в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Договора вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков .

5.2.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

5.2.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Договора Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный Документ о приемке по настоящему Договору, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Договора и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со статьей 2 Договора.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Договору.

5.3.4. Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен договор на другого субпоставщика.

5.3.5. Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5.4.6. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.4.7.

5.4.7. Соблюдать запрет установленный в постановлении Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном положением о закупке товаров, работ, услуг, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5. Если иное не предусмотрено Договором гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Договором.

6.6. Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным законодательством Российской Федерации и Договором.

6.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

6.9. Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о товаре.

6.10. В случае непредоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о товаре Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11. Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент Этапа исполнения Договора.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа составляет:

а) 10 процентов от Цены договора (Этапа), в случае, если Цена договора (Этапа) не превышает 3 млн рублей;

б) 5 процентов Цены договора (Этапа), в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от 3 млн рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет:

а) 1 000 рублей, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

б) 5 000 рублей, если Цена договора составляет от 3 млн рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет:

а) 1 000 рублей, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;

б) 5 000 рублей, если Цена договора составляет от 3 млн рублей.

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены договора, (отдельного этапа исполнения Договора) уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену договора.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену договора.

7.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.11. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.13. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки товаров, предусмотренных Договором, включая график поставки товара (Календарный план).

8.1.1.4. Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5. В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с условиями Договора, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует требованиям установленным Техническим заданием, информации указанной в преамбуле настоящего Договора, требованиям к участникам Котировочной сессии, что позволило ему стать победителем по результатам проведения Котировочной сессии.

8.1.1.7. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора.

8.1.1.8. Нарушение Поставщиком запрета установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

8.1.1.9. В случае выявления несоответствия Поставщика критериям первого этапа оценки ФНС, в том числе непредоставления в установленный настоящим Договором срок документов, предусмотренных пунктом статьи «Права и обязанности Сторон».

8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Поставщика:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4. Ассортимент товаров или порядок его определения в Договоре не установлен, но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в ассортименте.

8.1.2.5. Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок (если Договором предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

8.1.2.6. Невыборка Заказчиком товаров в установленный Договором срок (в случае если Договором предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения Поставщика).

8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований положения о закупке товаров, работ, услуг.

8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 14 Договора.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 11. Срок исполнения, порядок изменения Договора

11.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения Договора Сторонами по 31.01.2027 г.

11.2. Приемка товаров по истечении предусмотренного Договором срока исполнения

обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной заказчиком.

11.3. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Договоров ЕАИСТ.

11.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору, допустимые действующим законодательством в сфере закупок, подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 Договора или нарочно, или в электронной форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и Поставщиком, предусмотренных Договором, является основанием для регистрации сведений об исполнении Договора в Реестре Договоров ЕАИСТ, в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

12.4. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 к Договору - Техническое задание;

Приложение № 2 к Договору - График поставки товара (Календарный план);

Приложение № 3 к Договору - Спецификация.

12.5.

Статья 13. Особые условия электронного взаимодействия Сторон

13.1. Стороны при исполнении Договора осуществляют обмен подписанным УКЭП электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на официальном сайте АИС «Портал поставщиков» <https://zakupki.mos.ru/> и Заказчиком -

13.1.1. При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее – СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого оформления отчетных документов по Договору поставщик создает СТЕ с описанием и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал поставщиков».

13.2. Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление электронного документооборота в соответствии с настоящей статьей Договора (далее – уполномоченные должностные лица);
- обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении Договора;
- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом;
- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.

13.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей Договора электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

13.4. Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

13.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Договора, для Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: Государственное автономное учреждение города Москвы Инженерный научно- практический центр «Гормедтехника Департамента здравоохранения города Москвы»	ПОСТАВЩИК: Адреса: - юридический: - фактический:
--	--

Адреса: - юридический: 115093, город Москва, улица Дубининская, дом 98; - фактический: 115093, МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, Дом (Корпус/строение) Д. 98; Телефон: +7 (495) 952-74-20, Факс: 84959581560; Адрес электронной почты: gmt@gmtmsk.ru; ИНН: 7725262013; КПП: 772501001; ОГРН: 1157746099928; л/с: 2805451000451968; р/с: 03224643450000007300; к/с: 40102810545370000003; БИК: 004525988; Наименование банка: _____; Получатель: _____; Интернет сайт: https://zakupki.mos.ru/;; (ФИО лица, уполномоченного на подписание Договора) М.П.	_____; Телефон: _____; _____, Факс: _____; Адрес электронной почты: _____; _____; ИНН: _____; КПП: _____; ОГРН: _____; л/с: _____; р/с: _____; к/с: _____; БИК: _____; Наименование банка: _____; Получатель: _____; Интернет сайт: _____; _____ (ФИО лица, уполномоченного на подписание Договора) М.П.
--	--

Приложение № 2 к Договору

№ _____

от _____

График поставки товара (Календарный план)

№ п/п	Наименование поставки товара	Этапы поставки товара (Дата)	Отчетные документы, результат поставки товара

* График поставки товара (Календарный план) заполняется Заказчиком самостоятельно (функциональная возможность при формировании шаблона Договора предусмотрена) на этапе размещения информации о закупке.

от _____

Спецификация

№ п/п	Наименование товара	Характеристики (каждой строкой)	Производитель	Модель	Количество	Единица измерения	Цена за ед., руб (в т.ч. НДС)	Сумма, руб (в т.ч. НДС)
1	Комплект ремонтный Covidien профилактический РМК360А д/ИВЛ	Материал прокладок: Силикон Тип батареек: Li Фильтр jar: 2 Штука Адаптер клапана выдоха: 1 Штука Диафрагма экстренного сброса: 1 Штука Уплотнитель клапана выдоха: 1 Штука Тороидальная прокладка датчика потока: 1 Штука Диафрагма клапана выдоха: 1 Штука Совместимость: Аппарат искусственной вентиляции легких Newport E360; Аппарат искусственной вентиляции легких Newport HT70 Plus; Аппарат искусственной	Covidien	Комплект ремонтный профилактический РМК360А д/ИВЛ	4.0	Комплект	142805.00	571220.00

		вентиляции легких NPB-840; Аппарат искусственной вентиляции легких Newport HT70 Plus; Аппарат искусственной вентиляции легких Newport HT70 Plus; Аппарат искусственной вентиляции легких Puritan Bennett 560						
2	Фильтр проксимальный внутренний, Covidien, HT6004701	Рабочая среда: Кислородно-воздушная смесь Каталожный номер номенклатуры: HT6004701 Материал: Силикон, пластик Совместимость: Аппарат искусственной вентиляции легких портативный электрический, Newport Medical Instruments (Covidien), 332.35, Newport HT70 Plus	Covidien	Проксимальный внутренний фильтр	16.0	Штука	21970.00	351520.00
3	Комплект профилактической Covidien, 4-078179-	Каталожный номер номенклатуры: 4-078179-00	Medtronic	Комплект профилактической Covidien	7.0	Упаковка	98865.00	692055.00

	00	Воздушный входной фильтр: 1 Штука Кислородный входной фильтр: 1 Штука Информационная наклейка: 1 Штука Металлический фильтр: 1 Штука Пружина: 1 Штука Материал: Пластик Совместимость: Аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии неонатальный/для взрослых, Covidien, 124.17, NPB-840						
4	Аккумулятор внешний, Covidien, BAT3271A	Емкость: 5900 миллиампер в час Каталожный номер номенклатуры: BAT3271A Тип аккумулятора: Li-ion Напряжение: 14.4 Вольт Цвет: Голубой Совместимость: Аппарат искусственной вентиляции легких Newport E360; Аппарат искусственной вентиляции легких	Covidien	Внешний аккумулятор	4.0	Штука	54925.00	219700.00

		Newport HT70 Plus; Аппарат искусственной вентиляции легких NPB- 840; Аппарат искусственной вентиляции легких Newport HT70 Plus; Аппарат искусственной вентиляции легких Newport HT70 Plus; Аппарат искусственной вентиляции легких Puritan Bennett 560						
5	Фильтр охлаждающего вентилятора, Covidien, FLT3202P	Рабочая среда: Воздух Цвет изделия: Черный Каталожный номер номенклатуры: FLT3202P Материал: Поролон Совместимость: Аппарат искусственной вентиляции легких Newport E360; Аппарат искусственной вентиляции легких Newport HT70 Plus; Аппарат искусственной вентиляции легких NPB- 840; Аппарат искусственной вентиляции легких Newport HT70 Plus;	Covidien	Фильтр охлаждающего вентилятора	4.0	Штука	54925.00	219700.00

		Аппарат искусственной вентиляции легких Newport HT70 Plus; Аппарат искусственной вентиляции легких Puritan Bennett 560						
6	Фильтр воздушный, Covidien, 1002877	Каталожный номер номенклатуры: 1002877 Количество в упаковке: 6 Штука Материал: Поролон Совместимость: Аппарат искусственной вентиляции легких Newport E360; Аппарат искусственной вентиляции легких Newport HT70 Plus; Аппарат искусственной вентиляции легких NPB- 840; Аппарат искусственной вентиляции легких Newport HT70 Plus; Аппарат искусственной вентиляции легких Newport HT70 Plus; Аппарат искусственной вентиляции легких Puritan Bennett 560	Covidien	Фильтр воздушный	56.0	Упаковка	43940.00	2460640.00

Заказчик:

_____/____

М.П.

Поставщик:

_____/____

М.П.